

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2059/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายวิรัตน์หรือสมประสงค์ กิริติพิทยานุ
สาร

จำเลย

หรือกิริติพิทยานุศาสน์ กับพวก

จำเลย

นายวิรัตน์หรือสมประสงค์ กิริติพิทยานุ
สาร

ผู้ยื่นคำร้อง

หรือกิริติพิทยานุศาสน์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับฎีกาข้อ 2 ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็น
ปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนฎีกาข้อ 3,4 และ 5 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม
ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาข้อ 4 ที่ว่า ใบหุ้นซึ่งจำเลยที่ 1 พิมพ์ขึ้นมา โดยได้รับค่า
จ้างในอัตราที่สูง แม้ผู้ว่าจ้าง จะนำไปใช้ในการปลอมใบหุ้น ก็ยังไม่พอแปลได้ว่า
จำเลยที่ 1 ย่อมเล็งเห็นได้ถึงผลนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา
ของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีหมายเลขแดงที่ 5239/2536 และคดีหมายเลขแดงที่ 5240/2536 ของศาลชั้นต้น โดยให้เรียกจำเลย คดีนี้ว่า จำเลยที่ 1 และเรียก จำเลยในสำนวนทั้งสองว่า จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ตามลำดับ แต่คดีทั้งสองสำนวนดังกล่าวถึงที่สุดแล้วโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266(3) จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 4 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 रिบ ใบหุ้นของกลาง ยกฟ้องข้อหาอื่นนอกจากนี้ และยกคำขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืน หรือ ใช้เงินจำนวน 537,500 บาท แก่ผู้เสียหาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 150)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 151)

คำสั่ง

พิเคราะห์คำฟ้องฎีกาข้อ 4 ของจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ใบหุ้นซึ่ง จำเลยที่ 1 พิมพ์ขึ้นมา โดยได้รับค่าจ้าง ในอัตราที่สูง ยังไม่พอแปลได้ว่าจำเลยที่ 1 เล็งเห็นผลว่า ผู้จ้างจะนำไปปลอมเป็นใบหุ้น การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงขาด เจตนา จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานปลอมใบหุ้น เห็นว่า ฎีกาดังกล่าว เป็นการโต้เถียงว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนากระทำความผิดนั้นเอง ปัญหาว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนา กระทำความผิดหรือไม่ เป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ 1 จึงต้องห้าม ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาข้อ 4 ของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์คำฟ้องฎีกาข้อ 4 ของจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ใบหุ้นซึ่ง
จำเลยที่ 1 พิมพ์ขึ้นมา โดยได้รับค่าจ้าง ในอัตราที่สูง ยังไม่พอแปลได้ว่าจำเลยที่
1 เล็งเห็นผลว่า ผู้จ้างจะนำไปปลอมเป็นใบหุ้น การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงขาด
เจตนา จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานปลอมใบหุ้น เห็นว่า ฎีกาดังกล่าว เป็นการโต้
เถียงว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนากระทำความผิดนั้นเอง ปัญหาว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนา
กระทำความผิดหรือไม่ เป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ 1 จึงต้องห้าม ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาข้อ 4 ของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มงคล สระภูณ-อธิราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>